

1501873-26.2019.8.26.0541

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Promotor de Justiça:

Dr. Felipe Bragantini de Lima - presente

Autor do Fato:

LUCAS DE AZEVEDO GONÇALVES - presente

Advogado:

Dr. Carlos Alexandre Rossigalli - presente

Data da audiência:

29/04/2022 às 13:30h

Iniciados trabalhos, dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, ., Centro - CEP 15775-000, Fone:

(17)3631.3099, Santa Fe do Sul-SP - E-mail: santafe2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo Digital nº:

1501873-26.2019.8.26.0541

Classe Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Promotor de Justiça:

Dr. Felipe Bragantini de Lima - presente

Autor do Fato:

LUCAS DE AZEVEDO GONÇALVES - presente

Advogado:

Dr. Carlos Alexandre Rossigalli - presente

Data da audiência:

29/04/2022 às 13:30h

Iniciados trabalhos, dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "MM. Juiz: Versam os autos sobre delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Analisando os autos, reitero a cota ministerial de fls. 195, requerendo a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. A manifestação ministerial deve ser acolhida. É certo que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos, ocorridos em 22/02/2019. A prescrição do crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 equivale a dois anos, devendo ser reduzido pela metade, em virtude da menoridade relativa do agente, conforme preceitua o art. 115 do Código Pena. Sendo assim, a pretensão punitiva estatal estaria extinta em

21/02/2020. Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCAS AZEVEDO GONÇALVES em virtude da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do 107, IV do Código Penal. Por manifesta ausência de interesse recursal, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maicon Renato Gonçalves Preto, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.